

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5976/2533

นายสันต์ หุ่มเรื่องวงศ์
นายสงวน ประพันธ์โรจน์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 142 วรรคแรก, มาตรา 172 วรรคสอง

โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ออกเช็คและจำเลยที่ 2 ที่ 3 สลักหลังเช็คชำระหนี้ให้โจทก์ โจทก์เรียกเก็บเงินตามเช็คธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินจำเลยทั้งสามจึงต้องรับผิดชอบโจทก์ตามที่เป็นผู้สั่งจ่าย และสลักหลังเช็ค โดยให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินตามเช็คพร้อมดอกเบี้ยให้โจทก์ คำฟ้องโจทก์จึงเป็นการกล่าวถึงสภาพแห่งข้อหาและคำขอให้บังคับแก่จำเลยทั้งสามตลอดมาแม้คำขอท้ายฟ้อง จะกล่าวว่าให้จำเลยทั้งสองชำระเงินตามเช็คก็เป็นเรื่องพิมพ์ผิดพลาด ซึ่งเมื่อรวมใจความย่อมนั้นที่เข้าใจได้ว่าโจทก์ขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันรับผิดชอบชำระหนี้แก่โจทก์นั่นเองศาลบังคับจำเลยชำระหนี้แก่โจทก์ตามความรับผิดชอบได้

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ ออกเช็คธนาคารทหารไทย จำกัด สาขาปากเกร็ด จำนวน ๓ ฉบับ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๒๗ ทั้งสามฉบับรวมเป็นเงิน ๓๑๔,๔๓๗ บาท โดยมีจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ เป็นผู้สลักหลัง นำมาชำระหนี้แก่โจทก์ เมื่อเช็คถึงกำหนดโจทก์นำเช็คไปเรียกเก็บเงินแต่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินทั้งสาม

ฉบับขอให้จำเลยทั้งสองชำระเงิน ตามเช็ค พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่ง ต่อปีให้แก่โจทก์

จำเลยที่ ๑ และที่ ๓ ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ ๒ ให้การว่า จำเลยที่ ๒ เป็นผู้สละหลังเช็คทั้งสามฉบับจริง แต่ไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์เพราะโจทก์เป็นผู้ทรงเช็คโดยไม่สุจริตคบคิดกับจำเลยที่ ๓ รับโอนเช็ค โดยรู้อยู่แล้วว่าจำเลยที่ ๒ สละหลังไว้เพื่อเป็นประกันในการจ่ายเงิน ตามเช็คในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๒๗ การแก้ไขวันที่และจำนวนเงินในเช็คกระทำหลังจำเลยที่ ๒ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน ๓๓๗,๙๓๗ บาท ให้แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน ๓๑๔,๔๓๗ บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ ๒ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าในปัญหาข้อกฎหมายว่า ที่จำเลยที่ ๒ อ้างว่าฟ้องของโจทก์ไม่อาจที่จะบังคับให้จำเลยที่ ๒ รับผิดชอบได้เพราะโจทก์ฟ้องจำเลยสามคน แต่ในคำขอท้ายฟ้อง ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันรับผิดชอบใช้เงินแก่โจทก์ ไม่ขัดแย้งว่าจำเลยทั้งสองคนใดนั้นเห็นว่าโจทก์ได้บรรยายฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ ออกเช็คและจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ สละหลังเช็คทั้งสามฉบับชำระหนี้ให้โจทก์ เมื่อโจทก์นำเช็คทั้งสามฉบับเข้าบัญชีของโจทก์เพื่อเรียกเก็บเงิน ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน และตอนท้ายโจทก์กล่าว

ว่า จำเลยทั้งสามจึงต้องรับผิดชอบโจทก์ตามที่เป็นผู้ส่งจ่ายและสลักหลังเช็คโดยให้
จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินตามเช็คพร้อมดอกเบี้ย คำฟ้องโจทก์จึงเป็นการกล่าว
ถึงสภาพแห่งข้อหา และคำขอให้บังคับแก่จำเลยทั้งสามตลอดมาคงมีเฉพาะในคำขอ
ท้ายฟ้องเท่านั้นที่ปรากฏว่าโจทก์กล่าวว่า"จำเลยทั้งสอง" เห็นได้ชัดว่าเป็นเรื่องพิมพ์
ผิดพลาดซึ่งรวมใจความย่อมนั้นที่เข้าใจได้ว่าโจทก์ขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันรับผิดชอบ
ชำระเงินแก่โจทก์นั่นเอง ศาลสามารถบังคับให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ตามความรับ
ผิดได้

พิพากษายืน

(นิเวศน์ คำผอง-ชุม สุกแสงเปล่ง-พรชัย สมรรถเวช)

ศาลจังหวัดนนทบุรี - นายวีระศักดิ์ นิสามณี

ศาลอุทธรณ์ - นายสุพิน ไชยชาญ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ